

Raport Strażnika Prawa

Audyt podstaw prawnych skryptu dla nauczycieli — przedszkole

Przedmiot: „Skrypt dla nauczycieli. Transkrypcja filmu · podstawy prawne · sposób przygotowania dokumentów”, dokumentacja przedszkolna, rok szkolny 2026/2027, sześć części, 53 minuty 57 sekund.

Data audytu: 5 września 2026 r. · Metoda: ta sama, którą zastosowano do skryptu szkolnego.

WYNIK W CZTERECH ZDANIACH

- Skrypt przedszkolny przeszedł audyt w stanie znacznie lepszym niż szkolny. **Nie zawiera ani jednego nieaktualnego publikatora** — wszystkie sześć cytowanych aktów wskazano w obowiązujących tekstach jednolitych albo w aktualnym publikatorze pierwotnym.
- Nie powtórzyły się w nim żadne z pięciu błędów wykrytych w skrypcie szkolnym. Powód jest prosty: skrypt przedszkolny nie wchodzi w te obszary (ocenianie, egzamin, nauczyciel współorganizujący, finansowanie), w których szkolny się pomylił.
- Audyt wykrył natomiast **cztery sprostowania merytoryczne i pięć luk** — miejsc, w których skrypt wymaga dokumentu albo czynności, nie podając jej podstawy prawnej.
- Nie znaleziono w skrypcie żadnego z trzech „krytycznych rozjazdów” odnotowanych w rejestrze placówki (Dz.U. 2023 poz. 2029 — prawo geologiczne i górnicze; Dz.U. 2024 poz. 1640 — ERTMS kolejowy; Dz.U. 2026 poz. 770). Do skryptu nie przeniknęły.

Zestawienie ilościowe

Kategoria	Skrypt przedszkolny	Skrypt szkolny (dla porównania)
Cytowane akty prawne	6 + RODO + ICF	12 + RODO + ICF + komunikat CKE
Nieaktualne publikatory	0	3 (ocenianie, nauczanie indywidualne, finansowanie)
Błędy merytoryczne w treści przepisu	0	2 (nauczyciel współorganizujący, art. 8 ust. 16–17)
Sprostowania merytoryczne (nieścisłości)	4	—
Luki — czynność bez wskazanej podstawy	5	1 (podstawa programowa)
Druki bez podstawy w rozporządzeniu, opisane uczciwie	1 — metryczka	2 (metryczka, PWES)
Rozjazdy z rejestru placówki obecne w dokumencie	0	0

CZĘŚĆ A Sprostowania merytoryczne — cztery ustalenia · naniesione na wydanie 2

#	Gdzie	Zapis wydania 1	Ustalenie audytu	Co dopisano na niebiesko
A1	Cz. 6 — podstawa prawna części	„§ 6 rozporządzenia (...): ust. 1 pkt 1–8 (zawartość programu), ust. 4 (program po ocenie), ust. 9–11 (ocena co najmniej dwa razy w roku, prawa rodziców)”.	Trzy wskazane ustępy obejmują cztery odrębne materie: okresową ocenę, prawo rodziców do udziału w spotkaniach, obowiązek pisemnego zawiadomienia o terminie oraz prawo do kopii oceny i programu. Numeracji nie udało się potwierdzić w ogłoszonym tekście — dostępne źródła wtórne podają rozbieżnie ust. 9 albo ust. 10 dla oceny okresowej. Audyt nie rozstrzyga tego domysłem.	Uwaga redakcyjna: numerację sprawdzić w ogłoszonym tekście jednolitym; bezpieczny zapis w dokumencie dziecka to „§ 6 rozporządzenia” bez numeru ustępu.
A2	Cz. 4 — podstawa prawna części	„Obserwacja pedagogiczna i analiza gotowości szkolnej — rozporządzenie o dokumentacji (t.j. Dz.U. 2024 poz. 50) jako dokumentacja badań i czynności uzupełniających”.	Przypisanie częściowo błędne. Rozporządzenie o dokumentacji jest podstawą dla arkuszy obserwacji jako dokumentacji badań i czynności uzupełniających — i tu zapis jest trafny. Ale sam obowiązek prowadzenia obserwacji i przeprowadzenia analizy gotowości wynika z zadań przedszkola w podstawie programowej, a wzór informacji o gotowości — z rozporządzenia o świadectwach.	Sprostowanie rozdzielające trzy podstawy: dokumentacja (arkusze), podstawa programowa (obowiązek), świadectwa (wzór druku).
A3	Cz. 3 — akapit 16 i instrukcja „krok po kroku”, sekcja VI	„W polu zalecenia dotyczące postępowania zapisujemy konkretnie, kto podaje lek, na jakiej podstawie (...)”.	Sformułowanie sugeruje istnienie podstawy prawnej, której dla przedszkola nie ma. Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078) dotyczy uczniów, nie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Podawanie leków opiera się na upoważnieniu rodziców, dobrowolnej pisemnej zgodzie nauczyciela, przeszkoleniu i procedurze dyrektora. Nauczyciel nie ma obowiązku podania leku — to istotne dla jego bezpieczeństwa.	Wyjaśnienie, że „na jakiej podstawie” oznacza trzy dokumenty, a nie przepis ustawy; w podstawie prawnej części 3 dodano osobny punkt.
A4	Cz. 1 — akapit 21	„Warto zapamiętać: pozycja tysiąc pięćset siedemdziesiąt osiem to kształcenie specjalne, a pozycja tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt jeden to pomoc psychologiczno-pedagogiczna”.	Zdanie jest prawdziwe, ale postawione dwa zdania po regule „cytujemy tekst jednolity, nie publikator pierwotny”. To pułapka dydaktyczna: nauczyciel zapamiętuje właśnie te dwie liczby i wpisuje je do druku. Rejestr placówki pokazuje, że taki błąd realnie się zdarzał.	Zastrzeżenie, że 1578 i 1591 służą do rozpoznania aktu, a nie do cytowania; w dokumencie dziecka wpisujemy 1309 i 1798.

CZĘŚĆ B Zapisy zweryfikowane i potwierdzone jako prawidłowe · bez zmian

Ta część jest w audycie równie ważna jak lista błędów. Każdy z poniższych zapisów sprawdzono u źródła i każdy pozostaje bez zmian. Gdyby ktoś zakwestionował je „z pamięci”, poniższa tabela jest odpowiedzią.

#	Zapis wydania 1	Wynik weryfikacji
B1	Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego — rozporządzenie ME z 11 marca 2026 r. (Dz.U. 2026 poz. 378); dziewięć obszarów: społeczny, osobisty, językowy, matematyczny, przyrodniczy, techniczny, cyfrowy, artystyczny i ruchowy; obowiązuje od 1.09.2026 i obejmuje od razu wszystkie grupy wiekowe.	POTWIERDZONE w całości — łącznie z listą dziewięciu obszarów i z tym, że w przedszkolu nowa podstawa wchodzi jednorazowo dla wszystkich grup. (W szkole podstawowej wchodzi etapami, od klas I i IV — to różnica, którą skrypt szkolny musiał uwzględnić, a przedszkolny nie.)
B2	Rozporządzenie ME z 2 marca 2026 r. w sprawie orzeczeń i opinii (Dz.U. 2026 poz. 428); § 7 ust. 6–7 i § 8 od 1.09.2026; § 7 ust. 3 — opinia w terminie 10 dni od dnia otrzymania prośby przez dyrektora; kopia dla rodziców; wejście w życie 14 kwietnia.	POTWIERDZONE w całości. Akt istnieje, obowiązuje od 14.04.2026 i z tym dniem uchylił rozporządzenie z 7 września 2017 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2061). Termin 10 dni i wymóg opisu w kategoriach aktywności i uczestniczenia według ICF są w tekście aktu.
B3	Prawo oświatowe — t.j. Dz.U. 2026 poz. 820.	POTWIERDZONE. Wcześniejsze teksty jednolite Dz.U. 2024 poz. 737 (wygaś 31.07.2025) i Dz.U. 2025 poz. 1043 (wygaś 21.06.2026) nie są już właściwe.
B4	Kształcenie specjalne — t.j. Dz.U. 2020 poz. 1309. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna — t.j. Dz.U. 2023 poz. 1798. Dokumentacja przebiegu nauczania — t.j. Dz.U. 2024 poz. 50.	POTWIERDZONE — wszystkie trzy w obowiązujących tekstach jednolitych, zgodnie z rejestrem placówki.
B5	Terminy: IPET do 30 września albo 30 dni od złożenia orzeczenia w przedszkolu; wielospecjalistyczna ocena co najmniej dwa razy w roku szkolnym.	POTWIERDZONE co do treści obowiązku (zastrzeżenie do numeracji ustępów — ustalenie A1).
B6	Metryczka dziecka opisana jako narzędzie wewnętrzne, wprowadzane zarządzeniem dyrektora; reguły przekierowania, progi i karta decyzyjna opisane jako decyzja rady pedagogicznej; wprost napisane, że cele SMART nie są nazwane w rozporządzeniu.	POTWIERDZONE i wskazane jako wzorzec. To jest dokładnie ten sposób opisywania druków własnych, którego zabrakło w skrypcie szkolnym przy planie wsparcia (PWES) — i który tam trzeba było wprowadzić w audycie.
B7	Publikatory pierwotne 1578 (kształcenie specjalne) i 1591 (pomoc pp) jako dwa różne akty z tej samej daty.	POTWIERDZONE co do faktu (zastrzeżenie dydaktyczne — ustalenie A4).

CZĘŚĆ C Luki — czynność wymagana przez skrypt bez wskazanej podstawy · pięć ustaleń

#	Luka	Podstawa, której zabrakło	Status
C1	Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej pojawia się w skrypcie trzykrotnie — w części 3, w części 6 i w kalendarzu — i ani razu nie ma wskazanej podstawy ani informacji, że sporządza się ją na urzędowym wzorze.	Rozporządzenie MEiN z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2023 poz. 1120, z późn. zm.) — określa wzór informacji. Termin: do końca kwietnia.	Dopisane w cz. 1, cz. 6 i w kalendarzu
C2	Sekcja II metryczki (grupa, godziny pobytu, posiłki, roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) opiera się na organizacji przedszkola, której akt nie jest w skrypcie wymieniony.	Rozporządzenie MEN z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2736, z późn. zm.).	Dopisane w cz. 1
C3	Podana podstawa programowa nie uwzględnia aktu zmieniającego.	Rozporządzenie Dz.U. 2026 poz. 958, również od 1.09.2026 — zmiana nie dotyczy załącznika nr 1, czyli wychowania przedszkolnego. Warto to napisać wprost, żeby nikt nie szukał zmian w swoim załączniku.	Dopisane w cz. 1
C4	Skrypt nie informuje, że nowe rozporządzenie o orzekaniu uchyliło poprzednie.	Dz.U. 2026 poz. 428 uchyliło z dniem 14.04.2026 rozporządzenie MEN z 7 września 2017 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2061). Bez tej informacji nauczyciel, który zna stary akt, może go dalej cytować w dobrej wierze.	Dopisane w cz. 1
C5	Trzy akty obecne w rejestrze placówki nie występują w skrypcie, choć dotyczą materii, którą skrypt omawia: teczki dziecka, bezpieczeństwa i procedur.	Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. 2026 poz. 110) — standardy ochrony małoletnich; rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1604); ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781).	DO DECYZJI AUTORKI — poza zakresem szkolenia dokumentacyjnego, ale warte jednego zdania w części 1.

Ustalenie wspólne dla obu skryptów

NUMERACJA USTĘPÓW § 6 — DOTYCZY TAKŻE SKRYPTU SZKOLNEGO

- Zastrzeżenie z ustalenia A1 — numeracja ustępów § 6 rozporządzenia o kształceniu specjalnym — dotyczy także skryptu szkolnego, który w wydaniu 2 cytuje „§ 6 ust. 9–12”. W obu dokumentach materia jest wskazana prawidłowo, niepewna pozostaje wyłącznie numeracja ustępów.
- Rekomendacja jednolita dla obu skryptów i dla wszystkich druków: w dokumencie dziecka piszemy „§ 6 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1309)” i opisujemy obowiązek słowami. Numer ustępu dodajemy dopiero po sprawdzeniu w ogłoszonym tekście jednolitym — i wtedy wpisujemy go do rejestru przepisów wraz z datą sprawdzenia.

Czego audyt nie obejmował

- ▶ **Treści narzędzia KPOF** — liczby twierdzeń, skali, progów i sposobu liczenia średniej. To narzędzie własne placówki i skrypt uczciwie tak je opisuje.
- ▶ **Reguł przekierowania i karty decyzyjnej** — skrypt sam pisze, że nie wynikają wprost z przepisu, lecz są decyzją rady pedagogicznej wpisaną do procedury. To zapis wzorcowy.
- ▶ **Numeracji sekcji metryczki** (sekcja VI, VII, XI) — to układ druku własnego, nie przepisu.
- ▶ **Zgodności skryptu z kodem aplikacji** — rejestr przepisów placówki odnotowuje trzy rozjazdy naprawione w kodzie 22 sierpnia 2026 r.; audyt sprawdził tylko, że nie ma ich w skrypcie.

Zalecenia po audycie

1. **Przyjąć wydanie 2 skryptu** z naniesionymi na niebiesko uzupełnieniami — nic nie zostało usunięte ani przeredagowane wbrew autorce, wszystkie zmiany są dopowiedzeniami.

- 2. Rozstrzygnąć numerację ustępów § 6** w ogłoszonym tekście jednolitym i wpisać wynik do rejestru przepisów. Do tego czasu w druku dziecka stosować zapis bez numeru ustępu.
- 3. Dopisać do rejestru przepisów placówki dwa akty**, których w nim brakuje po stronie przedszkolnej: rozporządzenie o świadectwach (Dz.U. 2023 poz. 1120) i rozporządzenie o organizacji przedszkoli (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2736, z późn. zm.).
- 4. Zdecydować w sprawie ustalenia C5** — czy standardy ochrony małoletnich, BHP i krajowa ustawa o ochronie danych mają wejść do części 1, czy pozostać poza zakresem szkolenia dokumentacyjnego.
- 5. Ustalić rytm przeglądu.** Rejestr placówki był weryfikowany 21 sierpnia 2026 r., audyt skryptów 5 września 2026 r. Kolejny przegląd przed styczniową oceną wielospecjalistyczną zamknie cykl.

Raport sporządzono metodą Strażnika Prawa: każde ustalenie ma wskazane źródło i datę sprawdzenia, a tam, gdzie źródła nie udało się osiągnąć, audyt mówi o tym wprost zamiast zgadywać. Ustalenie A1 jest tego przykładem.